梧州市永达钢铁有限公司“7•29”一般淹溺事故调查报告

2018-10-09 11:21　来源：长洲区安全生产监督管理局

2018年7月29日上午10：10时左右，梧州市永达钢铁有限公司内发生一起工人溺水死亡事故，事故造成1人死亡。7月29日约11：52时，长洲区到梧州市永达钢铁有限公司李副总的电话报告后，马上向区政府分管领导报告并派员到现场调查了解情况，组织相关单位人员妥善处理相关善后工

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2018年8月4日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市永达钢铁有限公司“7·29”一般淹溺事故调查组，调查组由区政府办区安监局局长为组长，不锈钢制品产业园区管委会社会服务局局长、区工信局副局长、区安监局副局长担任副组长，成员由区安监局、区人社局会、区工信局、园区管委会、公安长洲分局有关人员组成，并邀请长洲区纪委监察委、长洲区检察院派员参与事故调查。按照“四不放过、科学严法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘查取证，对相关人员进行询问调查，现已查明了事故的经过和原因，认定了事和责任，并提出了对事故责任人的处理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年7月29日上午10时10分左右。

（二）事故发生地点：梧州市永达钢铁有限公司在建的制氧车间旁雨水收集池。

（三）事故发生涉及单位：梧州市永达钢铁有限公司（以下简称“永达公司”）。

（四）事故类别：淹溺。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

死者陈涛，男，20岁，1998年5月7日生，是梧州市永达钢铁有限公司杂工。

（六）事故现场情况：

事故现场位于永达公司在建制氧车间旁的雨水收集池，水池长约15.5米、宽约7.5米、深约4.5米，水池旁的砖砌护墙，最高处约离地面0.9米，0.5米，事发时蓄水高度约1.5米左右，水池进水口水管上方池边地面有一个油漆桶、两把刷子、一副布质劳保手套，九十度拐角一侧地面有一条麻草帽、一副布质劳保手套和一只布鞋。

（七）直接经济损失：

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币八十八万元（主要是对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出）。

二、事故发生涉及单位概况

梧州市永达钢铁有限公司,成立时间2009年08月24日，地址：梧州市不锈钢制品产业园区内，注册资本壹仟万圆整，法定代表人许兆荣，公司限责任公司（自然人独资），经营范围为生产钢筋混凝土用热轧带肋钢筋及其钢坯、低碳钢热轧圆盘条（含盘螺）。

三、事发经过和救援情况

2018年7月29日上午8时左右开始，永达钢铁公司厂长李国良安排杂工覃志晖、廖挽大（大家尊称其师傅）、马国超、岑健源及陈涛（肥仔）把回水管搬到雨水收集池（以下简称“水池”）边等待日后安装公司安装，然后带着岑健源到水池边安排工作，由岑健源负责刷水池内的横向支撑管的涛负责安全保护和传递油漆等配合工作，并交待岑健源相关注意事项，接着又安排覃志晖到车间找安装护栏所需要的材料，廖挽大和马国超负责丈护栏尺寸。工作安排完毕后，李厂长就到旁边在建的制氧车间安排其他基建工作。上午9时许，各人员按照各自的任务开始工作，岑健源在陈涛配安全绳进入水池，站在直径约30厘米的水管上进行刷油漆作业，陈涛在水池边拉着安全绳负责保护和传递油漆的配合工作，约10时左右，岑健源完管的油漆作业，正好此时廖挽大和马国超也完成了丈量工作。由于天气炎热，廖师傅就建议大家到旁边约20米外红砖堆阴凉处休息一会，喝口水抽后岑健源爬出水池解下安全绳叫上陈涛一起去休息，但他没等陈涛收集好手尾工作就自己先过去了。岑健源到休息处点了一根烟抽了几口，廖师傅不见肥仔呢？岑健源听后便回头看看，见水池周围不见陈涛，于是就随口说是不是掉入水池了，廖师傅和岑健源、马国超马上走到水池边查看，没只见他的手机和刷漆作业的材料工具放在水池边，水池的水面平静且池水浑浊看不到水里的情况，但发现水面上飘浮着陈涛的草帽，岑健源和马国论陈涛是否到车间或仓库取材料时，廖师傅说“不管什么情况，先下水池找找再说”，于是马国超就从放有手机和工具、材料一侧下到水池里摸索，就碰到了陈涛的身体，并把他托起露出水面，岑健源马上丢下保护绳，同时也跳入水池中与马国超合力绑住陈涛，廖师傅和闻讯赶来的其他工友一拉出水池，将其放在地面上进行心脏复苏和人工呼吸。李国良厂长接到廖挽大师傅的电话报告后马上向厂总经办报告，要求厂里马上派车过来参与从不远处的工地立即赶到现场，见到各工友正在轮流对陈涛进行急救，连忙叮嘱工人们不要间断或停止施救，约5分钟左右，厂里的皮卡车赶到，即安排工人把陈涛抬上车箱，并安排3名工人随车进行不间断的急救，同时和闻讯赶到的公司李麟沛副总经理一起驱车把受溺的陈涛送达市中医救，经过医生半个多小时的抢救，约上午11时，参与抢救的医生反馈抢救希望不大，征求意见是否继续抢救，李麟沛副总经理当场表示要尽最大的到最后一刻。约11时45分，医生正式宣告抢救无效死亡。

2018年8月4日长洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例关规定，依法成立了梧州市永达钢铁有限“7·29”一般淹溺事故调查组对事故进行调查。事故调查组在涉事企业的配合下，顺利开展对事故的调作。

四、事故原因分析及事故性质

事故经过分析

事发当天在雨水收集池范围作业的有5名工人（包含死者陈涛），除覃志晖事发当时去找材料不在现场，其余3人（廖挽大、马国超、岑健源）事发过程。经公安机关调查，排除了他杀的可能性，公安法医和抢救医院出具的死亡原因为“溺水死亡”，综合上述信息和现场人员的询问笔录，对经过作出简要分析如下：

事发当天，岑健源对水池中间的横向支撑管刷完油漆后听到廖师傅的叫唤就爬出水池，解下安全绳叫上配合他工作的搭档陈涛过廖师傅那边水，留下正在收拾东西的陈涛自行先去休息。因为陈涛平时并不抽烟，见还剩下水池东北角约1米的进水管没刷，天气越来越热，于是想早早把工回休息室休息，就自行把收拾好的工具、材料拿到水池东北角的进水管上方，把手机也放在一旁，自己一人在没有保护的情况下爬进池内施工，因动作不便，不慎跌入水中，由于不会游泳，加上水池较深（约4.5米），而且地面上周边还有砖砌围墙围闭（离地面最高处约0.9米，最低处约0.5米休息点约有20多米，可能有挣扎呼救过程，但声音并不能顺利传导到休息工友处，最终溺亡。

（一）事故的直接原因

经调查分析，杂工陈涛擅自违规作业，在同伴去休息未有专人安全保护的情况下，擅自进入有限空间作业，是发生溺水事故致人死亡的直接原因

（二）事故的间接原因

经调查分析，永达公司安全管理不到位、制度落实不严，现场监管人员不到位，致使杂工陈涛独自一人擅自进入有限空间作业，得不到有是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是杂工陈涛擅自违规作业，在同伴去休息未有专人安全保护的情况下擅自进入有限空间作业以及公司安全管理不到落实不严和现场监管人员不到位等因素引发的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

梧州市永达钢铁有限公司安全管理不到位、制度落实不严及现场监管不到位，致使杂工陈涛擅自违规作业，在同伴去休息未有专人安全保护的自进入有限空间作业，得不到有效制止，导致事故的发生，应负此事故的主要责任。

（一）有关人员的事故责任如下：

1. 梧州市永达钢铁有限公司副总经理周军，负责公司安全生产工作，未能认真履行职责领导公司有效开展安全生产工作，致使公司安全管理不度落实不严，负此事故的主要领导责任。

2. 梧州市永达钢铁有限公司炼钢厂厂长李国良，负责厂内的基建工作，未能切实履行职责、对公司杂工的工作安排缺乏有效管理、对作业现场管不到位，负此事故的直接管理责任。

3. 梧州市永达钢铁有限公司杂工岑健源，缺乏必要的劳动安全常识，对有限空间作业的安全防范意识薄弱，中途停工休息未能与一同作业的人离作业现场，应负此事故的间接责任。

4. 梧州市永达钢铁有限公司杂工陈涛，在没有安全保护的情况下擅自违规进入有限空间作业，导致跌入水池溺水身亡，负此事故的直接责任。

（二）对责任单位和责任人的处理建议

1.事故责任人陈涛，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 建议梧州市永达钢铁有限公司对厂长李国良，杂工岑健源等责任人依照国家有关文件及公司相关规章制度进行处罚，并将处理情况报告长洲和梧州市不锈钢制品产业园区管委会社会服务局。

3. 建议由长洲区安全生产监督管理局会同梧州市不锈钢制品产业园区管委会社会服务局对梧州市永达钢铁有限公司进行生产安全事故约见警示

4. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”对梧州市永达钢铁有限公司进行处罚。

5.建议由梧州市长洲区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款公司分管安全生产的副总经理周军处以2017年年收入百分之三十的罚款。

六、事故整改和防范措施

梧州市永达钢铁有限公司“7·29”一般淹溺事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出企业安全管理不到位、制度落现场安全监管不到位等问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）梧州市永达钢铁有限公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，全面、认真的开展安查，对公司的有限空间的安全风险进行辨识，对存在的问题及时进行整改。

（二）梧州市永达钢铁有限公司要切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构；明确内部安全管理分工和职责；健全内部安全生度；把安全生产责任落实到班组和个人。

（三）梧州市不锈钢制品产业园区管委会负责安全生产监管职责的部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对园区企业开展检查，督认真落实安全生产主体责任，开展安全生产管理和安全隐患排查整治工作，加强从业人员安全教育培训，切实提高企业及从业人员的安全意识和遵自觉性，更好地防范生产安全事故的发生。

梧州市永达钢铁有限公司“7·29”一般淹溺事故调查组

二〇一八年九月二十五日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微